

0000142-91.2017.8.26.0233

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté

Foro de Ibaté

Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Ibaté - SP - cep 14815-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

0000142-91.2017.8.26.0233 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000142-91.2017.8.26.0233

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO PESSOA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Letícia Lemos Rossi

Vistos.

LEANDRO PESSOA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 15 ou 16 de dezembro de 2016, neste município e comarca, agindo em concurso e com identidade de propósitos Lucas Maria da Silva, adquiriram e conduziram, em proveito próprio, o automóvel Wolkswagem/Apolo, ano/modelo 1991/1991, cor prata, placa BFP-0342, pagando a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais), sabendo se tratar de produto de crime.

A denúncia, fundada no inquérito policial, foi recebida em 16/09/2019 (fls. 251).

Regularmente citado o acusado (fls. 173), apresentou defesa prévia (fls. 258/262).

Determinado o desmembramento do processo em relação ao corréu Lucas Maria da Silva, que não foi localizado para citação (fls. 280).

Saneado o feito, seguiu-se a instrução ouvindo-se duas testemunhas de acusação

(fls. 313) e, interrogando-se o acusado (fls. 338/339).

Em alegações finais, o ilustre Representante do Ministério Público, à vista da prova produzida, requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, aguardando-se que os maus antecedentes sejam considerados para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Na segunda fase dosimétrica, pugnou seja reconhecida a reincidência, impossibilitando-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de suspensão condicional da pena (fls. 347/350).

Já o ilustre Defensor reclamou pela absolvição pelo reconhecimento da inimputabilidade, nos termos do artigo 28, §1º, e §2º, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de receptação culposa, com a concessão dos benefícios legais (fls. 353/357).

Em síntese, o RELATÓRIO.
DECIDO.

Procede a pretensão acusatória.

Atribui-se ao acusado a prática do delito previsto no artigo 180, "caput", assim porque adquiriu e conduziu, em proveito próprio, o automóvel Wolkswagem/Apolo, ano/modelo 1991/1991, cor prata, placa BFP-0342, pagando a quantia de R\$500,00 (quinhentos reais).

Dúvida não há sobre ter sido o veículo apreendido objeto de furto anterior, conforme indicado no boletim de ocorrência de fls. 54/55, avaliado em R\$ 3.000,00 (fls. 45) e restituído à vítima (fls. 76/78).

E a autoria também é certa, com evidência do conhecimento da origem ilícita do bem.

Por ocasião da fase inquisitória, o acusado Leandro declarou que "juntamente com seu colega 'Lucas', adquiriu o veículo Apolo há três ou quatro dias, de um desconhecido na cidade de Ibaté/SP e que pagaram pelo veículo R\$ 500,00" (fls. 21). Em juízo, o réu permaneceu em silêncio (fls. 340).

O policial militar Márcio afirmou que foi solicitado em Guarapiranga para atender uma ocorrência de tentativa de furto e ao chegarem ao local encontrou o veículo parado com os dois indivíduos dormindo dentro dele. Os indivíduos alegaram que compraram o carro por R\$ 500,00 na cidade de Ibaté.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar que contou ter recebendo uma ocorrência de furto de um veículo Uno pertencente a uma empresa. O veículo foi localizado. Em diligências próximas do local, localizaram o Apolo que estava sem gasolina com dois homens no interior. Os indivíduos confessaram que pagaram R\$ 500,00 no Apolo e que sabiam ser produto de roubo.

Deste modo, o veículo furtado durante a madrugada do dia 15/12/2016 foi encontrado na posse do acusado Leandro que declarou aos policiais tê-lo adquirido pelo valor de R\$ 500,00, juntamente com o corréu, o que equivaleria a 1/6 da avaliação do bem.

No caso de receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da coisa pode se extrair da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração. E, no caso, as circunstâncias revelam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, pois o adquiriu de pessoa não identificada, logo após o furto do veículo, sem a apresentação de documentação idônea e por preço nitidamente inferior ao valor de mercado, possibilitando, assim, seguro juízo de convicção sobre a prévia ciência da origem ilícita, afastando-se a tese defensiva de receptação culposa.

Isto considerado, passo à dosagem da pena.

Em que pese a existência de várias condenações criminais, forçoso reconhecer, na esteira a jurisprudência dominante no STJ, que as condenação pelo artigo 28 da Lei de Drogas não geram antecedentes criminais nem reincidência, razão pela qual deixo de considerar as condenação dos processos nº 00000008-06.2013.8.26.0233, 0000558-98.2013.8.26.0233, 0001997-47.2013.8.26.0233. A propósito, confira-se o seguinte julgado da Quinta Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante o posicionamento firmado pela Suprema Corte, na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada, em outras palavras, não houve abolitio criminis. Desse modo, tratando-se de conduta que caracteriza ilícito penal, a condenação anterior pelo crime de porte de entorpecente para uso próprio pode configurar, em tese, reincidência. 2. Contudo, as condenações anteriores por contravenções penais não são aptas a gerar reincidência, tendo em vista o que dispõe o art. 63 do Código Penal, que apenas se refere a crimes anteriores. E, se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade.

3. Diante disso, a Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.672.654/SP, da relatoria da Ministra MARIA THEREZA, julgado em 21/8/2018, proferiu julgado considerando desproporcional o reconhecimento da reincidência por condenação pelo delito anterior do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. No mesmo sentido, os seguintes julgados proferidos por esta Quinta Turma: HC 453.437/SP, de minha relatoria, julgado em 04/10/2018 e HC 478.757/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 05/02/2019). 4. No caso, foi aplicado o entendimento acima referido, afastando-se os efeitos da reincidência do paciente. Uma vez que a decisão ora agravada está amparada na jurisprudência firmada nesta Corte acerca do tema, não há que se falar em reforma ou reconsideração da decisão agravada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 475.304/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019).

Ainda, deixo de valorar a condenação no feito nº 0001992-98.216.8.26.0498 como antecedentes ou reincidência, uma vez que a condenação é posterior ao fato objeto dessa ação penal.

Assim, o réu é portador de maus antecedentes pelo processo nº 0000626-14.2014.8.26.0233 (fls. 181) e reincidente pelo feito nº 0001609-84.2012.8.26.0233 (fls. 181).

Considerando o disposto no artigo 59 do Código Penal, devida a fixação da pena-base acima no mínimo legal em 1/6, pelos maus antecedentes, ficando em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Em função da recidiva, a pena-base deve ser majorada em 1/6 (um sexto), totalizando 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado.

Inviabilizada a suspensão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por conta da reincidência e dos maus antecedentes.

O regime para o resgate da reprimenda deve ser o fechado.

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e, com fundamento no artigo 180, "caput", do Código Penal, CONDENO o acusado LEANDRO PESSOA DA SILVA à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Oportunamente, promova-se o registro da condenação definitiva dos acusados no sistema informatizado da serventia, comunicando-se o Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (I.I.R.G.D.).

O réu é isento de custas por estar assistido pelo convênio da OAB-SP. Arbitro os honorários da Defesa nomeada em 100% da tabela, nos termos do Convênio Defensoria Pública/OAB-SP. Expeça-se certidão.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Ibaté, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA